UGEL-Tocache

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Resolución Directoral UGEL –T N° 000490 -2018

Tocache; 31 ENE 2018

VISTO:

Nota de Coordinación N° 020-2018—GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/UGA, Opinión Legal N° 006-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 004-2018/IEPSM N° 0413/DT de fecha 05 de enero del 2018, el director de la Institución Educativa resuelve CONCEDER Licencia Sin Goce de Remuneraciones al Sr. PEREZ COMETIVOS ELVIS, Auxiliar de Laboratorio de la institución, vigente a partir del 02 de enero al 02 de abril del 2018, de acuerdo al D.S. N° 005-90-PCM reglamento del D.Leg. N° 276, aplicando el artículo 99, articulo 109 y articulo 116, sin observar que la solicitud presentada por el administrado trataba sobre Licencia Sin Goce de Remuneraciones por Motivos Particulares. El director de la institución educativa sustenta el acto resolutivo aplicando el artículo 116 del mencionado reglamento, el mismo que en la actualidad se encentra DEROGADO.

Que, de acuerdo a la LEY N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General y el TUO de la Ley N° 27444, Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos General N° 27444, sobre Nulidad de Resolución Administrativo: El numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley 27444, son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303 ASESORIA JURIDICA VISACION TOCACHE

Que, de acuerdo al art. 11 del Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos General N° 27444, la instancia competente para declarar la nulidad de oficio según numeral 11.2 establece que " la nulidad de oficio será reconocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad".

Que, conforme al artículo 8° del CAPÍTULO II, de la citada Ley, sobre Validez del Acto Administrativo, "Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico". Siendo causales de Nulidad de acuerdo al artículo 10 de la Ley N° 27444; de igual manera en numeral 202.1 del artículo 202° Nulidad de Oficio "En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravie el interés público" y numeral 202.2 en caso de declaración de nulidad solo puede ser declarado por el funcionario jerárquico superior al que se expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está cometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario.

Que, referente al numeral 12.2 del artículo 12° de la Ley N° 27444, Efectos de la declaración de nulidad, "La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro".

Que, la Ley dispone que el contenido del acto administrativo debe ser acorde con el ordenamiento jurídico, por lo que debe ser licito, debe ser preciso, debe ser posible física y jurídicamente, lo que implica que el acto administrativo no puede regular derechos o situaciones que en la realidad no puedan ser ejecutados o cumplidos. De acuerdo a la Ley N° 27444, el acto administrativo que sea emitido sin observar la constitución, las Leyes o las normas reglamentarias es nulo y, por tanto, no debe surtir efectos.

Por lo que de conformidad con la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo Nº 1272 "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS., Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Directoral Regional N° 1951-2016-GRSM-DRE.

UGEL-Tocache

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Resolución Directoral UGEL –T N° 000490-2018

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 004-2018/IEPSM N° 0413/DT de fecha 05 de enero del 2018.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Tramite Documentario, o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora N° 303 Alto Huallaga – Tocache, notifique a la Dirección de la I.E.P.S.M. N° 0413, la presente resolución de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Dirección Regional de Educación de San Martín
Unidad de Gestión Educativa Local
DIRECCIÓN
Tocache

Lic. Félix Rubén SALGUERO CONTRERAS
Director de Programa Sectorial III
Unidad de Gestión Educativa Local Tocache

OFICINA DE OPERACIONES UE 303
ASESORIA JURIDICA
VISACION
TOCACHE